清城横荷御海蓝湾豪庭“12·25”一般车辆伤害事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024年3月

目录

一、事故基本情况……－ 1 －

（一）工程概况……－ 1 －

（二）事故相关单位基本情况……－ 1 －

（三）相关合同（协议）签订情况……－ 3 －

（四）事故现场有关人员基本情况……－ 4 －

（五）事故现场……－ 5 －

（六）事故经过……－ 5 －

（七）相关善后工作情况……－ 6 －

（八）部门履职情况……－ 6 －

二、事故原因及性质……－ 6 －

（一）直接原因……－ 6 －

（二）间接原因……－ 7 －

（三）事故性质……－ 7 －

三、事故责任认定及处理建议……－ 8 －

四、事故防范和整改措施建议……－ 9 －

清城横荷御海蓝湾豪庭“12·25”一般车辆伤害事故调查报告

2023年12月25日9时25分许，位于清城区小市北江四路御海蓝湾豪庭在建工地内，一辆重型货车在倒车作业时，碰撞一名工人，事故造成该名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,清城区人民政府于12月26日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区住建局、区总工会、横荷街道办等有关单位人员组成清城区“12·25”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查认定，清城横荷御海蓝湾豪庭“12·25”一般车辆害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

御海蓝湾豪庭楼房建筑项目工程位于清远市新城西6号区北江四路，2022年8月经清远市住房和城乡建设局颁发《建筑工程施工许可证》（编号：441802202208300201），由清远市宏星房地产有限公司建设，福建省顺安建筑工程有限公司承建，广东睿博建筑设计研究有限公司负责监理，建设规模为

81587.64平方米。事发在工地内地基开挖作业土方中转运输过程中。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位

清远市宏星房地产有限公司（简称宏星公司），注册资本：100万元；类型：有限责任公司；成立日期：2009年7月29日；法定代表人：梁活海；业务范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目除外，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：清远市新城北江二路三十二号汇景名居A1层72号；统一社会信用代码：9144180269242647 85。

2.总包单位

福建省顺安建筑工程有限公司（简称顺安公司），注册资本：36000万元；类型：有限责任公司；成立日期：2004年8月4日；法定代表人：戴开洪；业务范围：园林绿化工程施工，工程管理服务，环保咨询服务，建设工程施工，建设工程监理，建筑劳务分包（依法须经批准的项目除外，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路666号2号楼三层；统一社会信用代码：91350322764086844K；建筑业企业资质证书号：D335021167.

3.监理单位

广东睿博建筑设计研究有限公司（简称睿博公司），注册资本：1000万元；类型：有限责任公司；成立日期：2011年5月

19日；法定代表人：江中洌；业务范围：工程和技术研究和试验发展，工程勘察活动，工程管理服务，规划设计管理，测绘服务，专业设计服务（依法须经批准的项目除外，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：清远市静福路25号金茂翰林院四号楼2层01-13号；统一社会信用代码：91441802574523548W,工程监理资质证书号：E244066610。

4.承包单位

清远市广成运输服务有限公司（简称广成公司），注册资本：100万元；类型：有限责任公司；成立日期：2015年11月17日；法定代表人：罗振杰；业务范围：道路货物运输，货物运输代理服务，汽车租赁，装卸搬运，物流信息咨询，承接土石方工程（依法须经批准的项目除外，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：清远市清城区龙塘镇云路村委会松树岭新村3号首层商铺；统一社会信用代码：91441802MA4UJWE283，道路运输经营许可证号：441800034301，清远市建筑垃圾处置证（运输）号：QC2021-A001。

5.朱某冲（自然人），男，身份证号：44180219750******5；住所：广东省清远市清城区******。

（三）相关合同（协议）签订情况

1.2022年6月，宏星公司与顺安公司签订《建设工程施工合同》，顺安公司以包工包料的全包方式，承建御海蓝湾豪庭建

筑项目工程，工程内容包括基础、土建工程、装饰工程、安装工程、消防、通风系统、人防工程、应急电源、高低压变电系统等。

2.2021年，广成公司（甲方）与朱某冲（自然人、乙方）签订《清远市广成运输服务有限公司管理合同》，合同期从2021年4月至2026年4月。双方约定：朱某冲将自购货车（车牌号：粤R50112），以甲方名义登记上牌及办理营运证，车辆的财产所有权及使用权归乙方，车辆接受甲方的统一管理，服从甲方车辆管理规章制度；营运证所属权归甲方，甲方只给乙方营运资格，乙方自寻营运出路，独立核算，自负盈亏，营运所得经济利益属于乙方所有，甲方不得参与乙方业务经营；乙方委托甲方托管车辆。该合同未明确双方安全生产职责。

3.2022年9月，顺安公司与朱某冲（自然人）签订《御海蓝湾豪庭场内中转运输合同》，并以《清远市广成运输服务有限公司管理合同》作为附件一，把御海蓝湾豪庭场内土方中转运输承包给朱某冲。

（四）事故有关人员基本情况

1.黄某荣（死者），男，住址：清新区******，身份证号码：44182719640******4。2023年9月1日与顺安公司签订《建筑工人简易劳动合同》，工作岗位：杂工。2023年9月，上岗前已接受顺安公司安全教育培训（包括公司第一级安全教育、项目第二级安全教育、班级第三级安全教育、施工现场安

全技术交底、防止机械伤害安全技术交底）。

2.黄某波，男，住址：清新县******，身份证号码：44182719690******6。涉事车辆粤R50112驾驶员，准驾车型A2E，机动车驾驶证有效期从2015年10月至2025年10月。2023年9月开始在御海蓝湾豪庭从事场内中转运输建筑泥土、垃圾作业。日常工作安排和报酬支付由朱某冲负责。2023年7月，上岗前已接受顺安公司安全教育培训（包括公司第一级安全教育、项目第二级安全教育、班级第三级安全教育、施工现场安全技术交底）。

3.朱某冲，男，住址：清城区******，身份证号码：44180219750******5。2023年7月，进入工地作业前已接受顺安公司安全教育培训（包括公司第一级安全教育、项目第二级安全教育、班级第三级安全教育、施工现场安全技术交底）。

4.罗某杰，男，住址：广州市******，身份证号码：44180219820******6。广成公司法定代表人。

（五）事故现场



图一



图二

涉事车辆号牌：粤R50112，车辆类型：重型自卸货车，车辆所有人：清远市广成运输服务有限公司，使用性质：货运；总质量：31000Kg;注册日期：2021年4月；检验有效期至2024年4月。

（六）事故经过

2023年12月25日8时，黄某波根据朱某冲的工作安排，驾驶粤R50112重型自卸货车在御海蓝湾豪庭建筑工地内北边基坑开挖区域中转运输泥土到工地东边空地堆放。约9时25分，黄某波驾驶货车在作业平台进行倒车时，货车车头右侧碰撞到正在由南向北行走的黄某荣，货车右侧前轮直接碾压倒地后的黄某荣。

事故发生后，现场人员立即拨打110、120电话。经公安机

关鉴定，黄某荣死亡原因为倾向于颅脑损伤死亡。

（七）相关善后工作情况

经协商，2023年12月26日，黄某荣家属与顺安公司、宏星公司、黄某波达成《和解协议书》，相关善后工作已处理妥当完毕。事故造成直接经济损失约100万元。

（八）部门履职情况

清远市住房和城乡建设局。作为该建设工程的行政监管单位，经常开展定期及不定期的安全监督检查工作，按照相关标准和规范要求及时指出施工现场存在的安全隐患，对检查中发现的问题落实跟踪负责，并对违规的行为按照动态扣分规定给相关责任单位及个人实施扣分考核。从2022年起至事发前，对御海蓝湾豪庭建设项目发出《建设工程安全整改通知书》、《施工质量安全违规行为记分通知书》共15份。清远市住房和城乡建设局加强了督促企业落实安全生产主体责任，在日常安全生产检查中履行了安全生产监管职责。

清远市清城区交通运输局。2023年，清城区交通运输局把广成公司作为重点监管企业纳入年度监督检查计划开展监督检查。2023年3月、4月分别对广成公司发出《责令整改通知书》1份，《行政处罚决定书》1份，《整改合格通知书》1份。通过行政审批、行业监管、安全警示教育、重点隐患企业约谈机制、重点货运源头监管，路面执法监督等手段，在日常安全生产检查中履行了安全生产监管职责。

清城区横荷街道办事处。根据《关于加强限额以下房屋市政工程建设管理的通知》（清建[2023]99号）要求，清城区横荷街道办事处只对限额以下房屋市政工程[1]建设进行属地管理，按照“施工许可证谁审批谁监管”的原则，御海蓝湾豪庭在建工程不在其日常监督检查范围内。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

黄某波在驾驶货车进行倒车作业时，对周边环境危险因素判断不足，没有留意到黄某荣已行走至车头右侧的视角盲区，并且安装在右侧车门的视角盲区报警器长期失效，导致黄某荣被碰撞倒地后，被右侧前车轮碾压头部死亡。

（二）间接原因

1.朱某冲，作为御海蓝湾豪庭场内中转运输实际承包人和事发当天现场指挥者，没有按照《御海蓝湾豪庭场内中转运输合同》第七条、第八条约定，配备足够施工管理人员和建立健全建筑施工安全生产机构和安全保障体系；没有落实建筑施工安全管理规定，对现场缺乏有效指挥；对涉事货车存在视角盲区报警器长期失效的安全隐患未及时整改。

2.广成公司，作为涉事车辆所有人，未按照《清远市广成运输服务有限公司管理合同》约定，对车辆进行统一管理，对涉事货车存在视角盲区报警器长期失效的安全隐患未及时整改。

[1] 限额以下工程指工程投资额在100万元（含100万元）或者建筑面积在500平方米（含500平方米）以下的房屋市政工程

3.顺安公司，未严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关规定，在场内中转运输作业过程中，没有安排专职安全生产管理人员进行现场监督检查，对黄某荣进入车辆作业区域范围的冒险行为未及时制止，现场安全生产管理不到位。

4.睿博公司，安全生产监理责任不到位，未督促施工单位加强安全隐患排查，未对作业现场安全管理不到位的问题及时发现并纠正。

（三）事故性质

经调查认定，清城横荷御海蓝湾豪庭“12·25”一般车辆害事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任认定及处理建议

（一）朱某冲，作为自然人的生产经营单位，安全生产主体责任不落实，未建立健全车辆运输的安全生产规章制度，对现场缺乏有效指挥，未及时排查涉事货车存在视角盲区报警器长期失效的安全隐患并整改，对事故的发生负有主要责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定[2]对其作出行政处罚。

（二）广成公司及其法定代表人，未对车辆进行统一管理，对涉事货车存在视角盲区报警器长期失效的安全隐患未及时整改，对事故的发生负有管理责任。建议由清城区交通运输局依

[2]2 《安全生产法》第一百一十四条第一项规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

据《安全生产法》第一百零三条第二款有关规定[3]对其作出行政处罚。

（三）顺安公司及其法定代表人，作为涉事工程的总包单位，安全生产主体责任落实不到位，对作业现场安全管理不到位，对事故的发生负有安全生产连带责任。建议由清远市住房和城乡建设局按照有关规定对其进行处理。

（四）睿博公司及其法定代表人，未认真履行监理职责，对顺安公司存在作业现场安全管理不到位的问题未及时发现并纠正，对事故的发生负有监理责任。建议由清远市住房和城乡建设局按照有关规定对其进行处理。

（五）黄某波，作为涉事货车驾驶员，安全意识不足，在进行倒车作业时，没有注意周围环境的安全状况，对事故的发生负有直接责任。建议由朱某冲对其作出处理。

四、事故防范和整改措施建议

（一）全面推行“一线三排”工作机制，落实事故企业“三个必须”措施。各级、各部门要吸取事故教训，持续深入开展“一线三排”工作，督促指导生产经营单位坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，全面排查、科学排序、有效排除各类风险隐患，坚决守住安全生产底线，以“一线三排”的实际行动，压实企业安全生产主体责任，深化隐患

[3]3 《安全生产法》第一百零三条第二款规定，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。

排查治理，力戒形式主义。要建立常态化的风险隐患研判机制，从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理的缺陷中研判隐患，对照风险隐患分级标准，加强管控和监督执法。对风险和隐患要落实“四早”（早发现、早研判、早预警、早控制）和隐患整治“五到位”（责任到位、措施到位、时限到位、资金到位、预案到位），切实把风险隐患消灭在萌芽状态。

（二）各级有关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，反衬做好本行业的重点整治。住建、交通部门要组织以识别大风险、消除大隐患为抓手，以防范和遏制建筑施工生产安全事故为目标，集中精力、人力、物力开展全面安全生产大检查整治工作，实现横向到边、纵向到底，对安全隐患零容忍，压实部门监管责任以及企业的主体责任，加强执法力度，确保生产安全形势的稳定好转。

（三）各参建单位要严格落实企业安全生产主体责任。宏星公司、顺安公司、睿博公司必须要严格落实企业安全生产主体责任，集中开展建设工程安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场施工安全管理。项目经理和安全管理人员要认真履行职责，严格执行安全生产要求，对工程关键部位、关键环节、工序和危险性较大的部分工程，制定施工方案和应急预案，落实安全防护措施。上述企业单位，对发生事故后的安全生产检查、整改落实情况在

2024年4月前书面报清远市住房和城乡建设局。